RECURSO ESPECIAL Nº 1.879.554 - SC (2020/0144509-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO FRANCISCO FALCÃO**
RECORRENTE	:	A M M
ADVOGADOS	:	RODRIGO DAL FORNO CAMARGO - RS056462 CARLOS AUGUSTO GIOVANELI PEREIRA JUNIOR - RS060532 DANIELE CESCA TAMAGNO - SC043379A
RECORRIDO	:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR	:	MELISSA AGUIAR BATTISTI PORTO E OUTRO(S) - SC039676
INTERES.	:	L G M C
ADVOGADO	:	DANIELE CESCA TAMAGNO E OUTRO(S) - SC043379

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE PARIDADE COM OS AGENTES EM ATIVIDADE. TEMÁTICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAR AS PARTES ACERCA DA APLICAÇÃO DA TESE EM IRDR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência desta Corte Superior considera que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 47.944/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.8.2018.

II - Ademais, não há falar em ofensa do art. 10 do CPC, eis que o STJ considera que não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. Precedente: REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018.

III - Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 18 de agosto de 2020(Data do

Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.879.554 - SC (2020/0144509-5)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por A M M com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal.

Na origem, A M M impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, com valor da causa atribuído em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 2 de outubro de 2015, tendo como objetivo o pagamento do benefício previdenciário ao qual faz jus, pensão por morte, com base na integralidade da remuneração ou dos proventos do instituidor, se vivo fosse, observando-se os reajustes previstos na Lei Complementar Estadual n. 614/13, no art. 159, c/c o art. 30, § 30, da Constituição Estadual e nos arts. 10, 20 e 11 da Lei Complementar n. 129/94.

Deferida a medida liminar.

Após sentença que denegou a segurança, foi interposta apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em agravo interno, aplicando a Tese Jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema n. 7), que apresenta a seguinte redação:

> Nos termos do que autoriza o § 2º do art. 42 da Constituição Federal de 1988, as pensões por morte de servidores militares estaduais (policiais e bombeiros) podem ter regras de integralidade e paridade distintas das referentes aos servidores civis, desde que na Unidade da Federação seja editada 'lei específica' para tanto. No Estado de Santa Catarina não há 'lei específica' a respeito e sim normas que determinam aplicação genérica da legislação do regime próprio de previdência social. Assim, enquanto não for editada 'lei específica', as pensões por morte de servidores militares deste Estado, falecidos após a Emenda Constitucional n. 41/2003, regulam-se pelos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, para terem paridade com a remuneração dos servidores militares em atividade, deverão observar as regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, em obediência ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n.396)". Revisão e adição da tese: "Em face do contido na Emenda

> Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos.

O referido acórdão foi assim ementado, *in verbis*:

> AGRAVO INTERNO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE PARIDADE COM OS AGENTES EM ATIVIDADE. TEMÁTICA FIRMADA POR ESTA CORTE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE PARADIGMA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE, DIANTE DA CIENTIFICAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Contra a decisão cuja ementa se encontra acima transcrita, A M M interpôs o presente recurso especial, apontando violação dos arts. 10, 927, § 1°, 982, I, e § 5°, c/c o art. 980, *caput* e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que o Tribunal local, ao aplicar proposição jurídica firmada em IRDR antes de seu trânsito em julgado, violou o disposto nos arts. 982, I, e § 5°, c/c o art. 980, *caput* e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, alegou ofensa aos arts. 10 e 927, § 1°, do CPC, na medida em que a Corte *a quo* empregou tese de IRDR sem possibilitar prévia manifestação das partes.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.879.554 - SC (2020/0144509-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):

Inicialmente, é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

No caso dos autos, a parte recorrente alega que o julgado prolatado em sede de IRDR pelo Tribunal local deve ser aplicado somente quando a decisão transitar em julgado.

No entanto, tal entendimento não merece prosperar, na medida em que a jurisprudência desta Corte Superior considera que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em incidente repetitivo para sua aplicação. Nesse sentido:

> PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. JUROS ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E O EFETIVO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA. RE 579.431.
>
> I - A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de decisão proferida em matéria repetitiva e repercussão geral para sua aplicação.
>
> II - A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e a do efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV).
>
> III - Contudo, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sentido oposto.
>
> IV - No Recurso Extraordinário 579.431/RS, a Suprema Corte, em 19 de abril do corrente ano, decidiu que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.V - Assim, diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, deixa-se de aplicar o entendimento do Recurso Repetitivo 1.143.677/RS, para, alinhado com o STF, decidir que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Assim, deve ser dado provimento ao agravo interno para prover o recurso ordinário.
>
> VI - Agravo interno provido.
>
> (AgInt nos EDcl no RMS 47.944/RO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 17.8.2018).

Com efeito, não há falar em ofensa do art. 10 do CPC, eis que o STJ considera que não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

A propósito:

> RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE.DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
>
> 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.)
>
> 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.
>
> 3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.
>
> 4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.
>
> 5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

> 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).7. Recurso especial provido.
>
> (REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, já que, conforme orientação fixada pela Súmula n. 105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2020/0144509-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.879.554 / SC**

Números Origem: 03278294320158240023 03278294320158240023 50002 32782943201582400235 0002

PAUTA: 18/08/2020 JULGADO: 18/08/2020
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO FALCÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	A M M
ADVOGADOS	:	RODRIGO DAL FORNO CAMARGO - RS056462
		CARLOS AUGUSTO GIOVANELI PEREIRA JUNIOR - RS060532
		DANIELE CESCA TAMAGNO - SC043379A
RECORRIDO	:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR	:	MELISSA AGUIAR BATTISTI PORTO E OUTRO(S) - SC039676
INTERES.	:	L G M C
ADVOGADO	:	DANIELE CESCA TAMAGNO E OUTRO(S) - SC043379

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.